

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2218/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายนิยม กุลกาลยืนยง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา , มาตรา 33

ป.วิ.อ. มาตรา 49, มาตรา 186 (9)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยพยายามฉ้อโกงนางสาว ส. ผู้เสียหายและทำลายเอกสารของนาย ฐ. ผู้เสียหาย โดยจำเลยหลอกลวงว่า จำเลยเป็นผู้สื่อข่าวสามารถฝากนางสาว สง เข้าทำงานที่กรมตำรวจได้ และนางสาว ส. ต้องเสียเงินให้จำเลย 30,000 บาท จนนางสาว ส.หลงเชื่อ แต่นาย ฐ. ตรวจสอบพบว่าจำเลยไม่ใช่ผู้สื่อข่าวจึงนำเงิน 5,500 บาท มอบให้จำเลยเป็นค่ามัดจำค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นหลักฐานในการจับกุมจำเลย จำเลยรับเงินไว้แล้วส่งจ่ายเช็คให้นาย ฐ. ไว้เป็นประกัน ต่อมาจำเลยได้แย่งเช็คดังกล่าวคืนมาจากนาย ฐ. แล้วฉีกทำลายในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นาย ฐ. เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพในข้อหาฐานความผิดทำลายเอกสารของผู้อื่น ข้อเท็จจริงจึงยุติตามคำฟ้องว่าเช็คดังกล่าวเป็นของผู้อื่น และการที่จำเลยทำลายนั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น อันเป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188 แล้ว

เช็คของกลางที่จำเลยฉีกขาดนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 จึงไม่อาจริบได้และต้องคืนให้เจ้าของ สำหรับของกลางในข้อหาฉ้อโกงที่ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ ศาลชั้นต้นมิได้มีคำสั่งคืน จึงคืนให้เจ้าของ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน กล่าวคือ

(ก) เมื่อระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๐ เวลากลางวันถึงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๐ เวลากลางวันติดต่อกัน จำเลยหลอกลวงนางสาวสุนีย์ แซ่ลี ผู้เสียหายด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จว่าจำเลยเป็นผู้สื่อข่าวประจำบริษัทแปซิฟิคอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด และจำเลยสามารถฝากผู้เสียหายให้เข้าทำงานที่กรมตำรวจได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน แต่ผู้เสียหายต้องเสียเงินให้จำเลยเป็นจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับการฝากเข้าทำงาน เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อตกลงให้จำเลยฝากเข้าทำงานที่กรมตำรวจโดยให้จำเลยไปรับเงินค่ามัดจำค่าใช้จ่ายจำนวน ๗,๐๐๐ บาท จากนายธีระศักดิ์ เบญจาทิกุล เพื่อนของผู้เสียหาย ซึ่งนายธีระศักดิ์ ตรวจสอบพบว่าจำเลยมิได้เป็นผู้สื่อข่าวและจำเลยมีเจตนาจะหลอกลวงฉ้อโกงผู้เสียหาย นายธีระศักดิ์จึงนำเงิน ๕,๕๐๐ บาทใส่ซองมอบให้แก่จำเลยเพื่อใช้เป็นหลักฐานจับกุมจำเลย จำเลยรับเงินจากนายธีระศักดิ์ไว้และได้ส่งจ่ายเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาอ่อนนุช จำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาทมอบให้นายธีระศักดิ์ไว้เป็นหลักประกัน จำเลยได้ลงมือทำผิดไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลเพราะนายธีระศักดิ์ไม่หลงเชื่อตามที่จำเลยกล่าวอ้างหลอกลวงผู้เสียหาย จำเลยไม่อาจฉ้อโกงเอาเงิน ๓๐,๐๐๐ บาทจากผู้เสียหายและนายธีระศักดิ์ไปได้

(ข) เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๐ เวลากลางวัน จำเลยได้ทำให้เสียหายซึ่งเอกสารของนายธีระศักดิ์ผู้เสียหายโดยจำเลยได้แย่งเอาเอกสารเช็คธนาคารกสิกรไทยสาขาอ่อนนุช จำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท ซึ่งจำเลยมอบให้นายธีระศักดิ์ไว้คืนมาแล้วฉีกออกเป็นสี่ส่วน อันเป็นการทำลายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่นายธีระศักดิ์ เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยธนบัตรฉบับละ ๕๐

บาท จำนวน ๑๑ ฉบับ ซึ่งนายธีระศักดิ์มอบให้จำเลยและเชิดชนาการกสิกรไทย สาขา
อ่อนนุช จำนวน ๑ เล่ม นามบัตรชื่อจำเลย ๒๐ ใบ ภาพถ่ายรถยนต์เก๋งจำนวน ๑
ภาพ ซึ่งจำเลยใช้ในการกระทำความผิด ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๓๓, ๙๑, ๘๐, ๓๔๑, ๑๘๘ วรรคหนึ่งซึ่งจำเลยฉีกขาด นามบัตรชื่อจำเลยและ
ภาพถ่ายรถยนต์เก๋งของกลาง

ระหว่างสืบพยานโจทก์ นางสาวสุนีย์ แซ่ลี้ ผู้เสียหายขอถอนคำร้องทุกข์ใน
ข้อหาพยายามฉ้อโกง ศาลชั้นต้นอนุญาต

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาทำลายเอกสารของผู้อื่น

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา ๑๘๘ ให้จำคุก ๔ เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ หลังจากสืบพยานไป
บ้างแล้ว ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก ๖ เดือน ของกลางให้รับ เฉพาะเชิดที่จำเลย
ฉีกขาด ส่วนของกลางอื่นนั้น เนื่องจากสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับโดยถอนคำร้อง
ทุกข์ จึงไม่สั่งให้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ปัญหาวินิจฉัยคงมีว่า การกระทำของ
จำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘๘ หรือไม่ เห็นว่า ในความ
ผิดฐานนี้จำเลยให้การว่า " ขอให้การรับสารภาพในข้อหาฐานความผิดฐานทำลาย
เอกสารของผู้อื่น" เมื่อจำเลยให้การรับสารภาพดังกล่าว ข้อเท็จจริงจึงยุติตามคำฟ้อง

ว่า เป็นเอกสารของผู้อื่น และการที่จำเลยทำลายนั้นน่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น อันเป็นการกระทำที่ครบองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘๘ และถึงแม้จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่โจทก์นำเสนอว่า นายธีระศักดิ์วางแผน จับกุมจำเลยที่หลอกลวงนางสาวสุนีย์โดยมอบเงินให้จำเลยแล้วจำเลยออกเช็คให้ไว้ เป็นหลักประกันก็ตาม เมื่อจำเลยมอบเช็คของกลางให้นายธีระศักดิ์แล้ว เช็คนั้นก็เป็นเอกสารของนายธีระศักดิ์ ส่วนเช็คนั้นมีมูลหนี้ที่จะเรียกร้องกันตามเช็คได้หรือไม่ นั้นมิใช่ข้อสำคัญ เพราะ การทำลายเอกสารอันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘๘ นั้น ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเอกสารนั้นเป็นของใคร เมื่อเช็คเป็นของนายธีระศักดิ์ การที่จำเลยแย่งมาฉีกทำลายจึงเป็นการทำลายเอกสารของผู้อื่น และเช็คที่จำเลยมอบให้นายธีระศักดิ์แล้วนั้นจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญอย่างหนึ่งที่จะใช้ พิสูจน์การกระทำของจำเลยที่โจทก์อ้างว่าเป็นการฉ้อโกง การที่จำเลยทำลายเอกสารดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘๘ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์นั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่เช็คของกลางที่จำเลยฉีกขาดนั้น มิใช่ทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดในความผิดตามมาตรานี้ จึงไม่อาจริบได้และต้องคืนให้เจ้าของ ส่วนของกลางในข้อหาฉ้อโกงที่ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ ศาลชั้นต้นยังมีได้มีคำสั่งคืนสมควรคืนให้เจ้าของเสียด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๔๙ และมาตรา ๑๘๖ (๙)

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่ของกลางทั้งหมดให้คืนเจ้าของ.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

ศาลอาญา - นายวุฒิ คราวุฒิ
ศาลอุทธรณ์ - นายสมมาตร พรหมานกุล

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>